

כל שעה פרק שני פסחים

לג.

עין משפט נר מצוה

מסורת הש"ס

הויד. בהנחת קדש ששגגתה מעילה: ר' אומר נמיסה. כדמפרש גמר חטא חטא הנחת קדש מאכילת תרומה כתיב הכא ונטולת בשגגה^א וכתיב בתרומה לא יסאו עליו חטא ומתו זו וגו' (ויקרא כג): **וחי'א באזהרה.** רבנן נמי אית להו מילתא דמעילה דהא גזירה שזי גמרי בפרק חמשי דמעילה (דף יח:). **בבביתא גבי פגם ונהנה ונדבר** פגם נהנה ונבלש מן הקרקע ונשליח ששגג שלוחתו כל הני מתרומה גמרי דה אזהרה נמי מתרומה גמרי מה אכילת תרומה הוהיר דכתיב^ב לא יכל קודש^ג אף הנחת הקדש דמעילה הוהיר ומיהו מיתה לא גמרינן מינה כדמפרשי רבנן טעמיהו כסנהדרין [פד]. דמיעט רחמנא בתרומה ומתו זו והאי זו מיעוטא זו ולא דמעילה וכן עיקר: **מאי טעמא דרבי גרסינן: ומינה.** היינו נרגא. כלומר וכיון דמיתה מהכא נפקא לן על כרחיך הכי מילף ומינה מה תרומה מיתה הכתובה דהא אכילה כתיב דהוא כות אף מעילה אין מיתה עד דליכא כות וליכא למימר דמנא הכי תאמר דמעילה שחיב דה מיתה כפחות מכות: **ומסקיף לה גרסינן: ומסקיף לה רב פפא.** להני דשדו דיה נרגא: **ממאי דרבי.** בתרומה כרצנן דפליגי אלדא שאל סבירא ליה דבעי כות בתרומה דילמא כאלא שאל סבירא ליה וספיר מצי למילף מינה מיתה דמעילה דהיא כשזי פרוטה מתרומה אפילו לפחות מכות: **מר צביה דרבנא אמר.** הו' מתנינא דלעיל^ד שביצוא איתני צבי מדרשא והכי קאמר סיפא לא אס אמרת בשאר מנות שכן לא חיבי דהן קרנן בשוגג^ה שאין מתכוין לאותה מלאכה כשגג שמתכוין לאותה מלאכה: **שאם נפסיון לחסוד אס פטוש.** שהוא מתכוין לדבר המותר וחתך את המחזור שאפילו בשבת פטור מלאכת מחשבת בעינין שיתכוין לחתיכת מחזור ומיהו שגג בשבת שאינו יודע שהוא שבת או אינו יודע שהמלאכה זו אסורה: **פאמר דמעילה שאם נפסיון כו' שמעל כגון היו כאן**

גזי חולין וגזי עולה ונתכוין ליטול של חולין והלכה ידו על של עולה ומכיר הוא מי עולה ומי חולין אלא שנסתכל במקום אחר דהיינו שאין מתכוין למעשה זה וחייב מעילה דוחטאה בשגגה כל דכו כתיב ולא כתב דה מיעוטא כדכתיב בשבת מלאכת מחשבת וכתיב בשאר מנות אשר חטא דהי פטור למתעסק^ו והיינו מתעסק שמתעסק בדבר אחר וזה לידו: **ר"נ צבי יצחק אמר.** הו' לא הו' ליה למימני דהא בשאר מנות נמי אס היה מתעסק בחמיכה ואפי' בשל הימיר ועלמה בידו חתיכת אסור ואפי' דאין מתכוין לזו מלאכת מחשבת היא וחייב אלא הכי קאמר לא אס אמרת בשאר מנות שכן לא חיבי דהן קרנן בשוגג^ה שאין מתכוין לאותה מלאכה כשגג שמתכוין לאותה מלאכה: **שאם נפסיון כו' שמעל כגון היו כאן**

גזי חולין וגזי עולה ונתכוין ליטול של חולין והלכה ידו על של עולה ומכיר הוא מי עולה ומי חולין אלא שנסתכל במקום אחר דהיינו שאין מתכוין למעשה זה וחייב מעילה דוחטאה בשגגה כל דכו כתיב ולא כתב דה מיעוטא כדכתיב בשבת מלאכת מחשבת וכתיב בשאר מנות אשר חטא דהי פטור למתעסק^ו והיינו מתעסק שמתעסק בדבר אחר וזה לידו: **ר"נ צבי יצחק אמר.** הו' לא הו' ליה למימני דהא בשאר מנות נמי אס היה מתעסק בחמיכה ואפי' בשל הימיר ועלמה בידו חתיכת אסור ואפי' דאין מתכוין לזו מלאכת מחשבת היא וחייב אלא הכי קאמר לא אס אמרת בשאר מנות שכן לא חיבי דהן קרנן בשוגג^ה שאין מתכוין לאותה מלאכה כשגג שמתכוין לאותה מלאכה: **שאם נפסיון כו' שמעל כגון היו כאן**

ומינה מה תרומה בבית. אפי' דבסוף כל התדיר (ובצמח סא): ובפרק בתרא דמנחות (דף קז.) איכא למי' דרבי סבר דון מינה ואוקי באתרה^א הכא אין לומר אוקי באתרה מה מעילה דממון שזי פרוטה אף מעילה דאכילה כן דהא אכילה דהקדש מאכילה דתרומה יליף והאיך יהיה זו מיתה אס לא כשיעור אכילת תרומה דבשאר נהנה ליכא מיתה אלא אכילה אפילו לרבי דומיא דתרומה ואס תאמר אמאי אין מפרש לא אס אמרת בשאר מנות שלא חיבי מיתה עד דהי כות כדדי אכילת פרס תאמר דמעילה דאפי' צעינן כות הא מן פרק הנהנה (מעילה יח:). לירף את המעילה אפי' לזמן מרובה וי'ל דליכא נמי למיפק דמילף מתרומה שלא י'טרף: **אף מעילה בבית.** תימה לר' דהא דמשמע דמלך דליף חטא חטא סבירא ליה דמעילה בכיות כמו תרומה וכולהו אית להו גזירה שזי דפרק הנהנה (גס זס אה) יליף מעילה מתרומה למילי טובא ורבנן לא פליגי ארבי אלא לענין מיתה משום דכתיב זו ולא דמעילה ואס כן מ'ט דרבנן^ב דלעיל דאמרי לא אסר שזי פרוטה עד אלא לענין מעילה אלא בתרומה עד שיהא זו כות: **נתבבין דחתך את התאוש וחתך את המחזור.** ר"ת מפרש נמלא שהוא מחזור^ג דלי נתכוין לחסוד תלוש זה וחתך מחזור אחר מאי איראי נתכוין לתלוש אפילו נתכוין לחסוד מחזור זה וחתך מחזור אחר פטור והואיל ולא איתעבידא מחשבת^ד דמנא דבדיל דפרק ספק אכל (בבבית כ.) היו לפניו שמי נרות ונתכוין לכבות את זה וכבה את זה פטור: **תר' דו ו'א לאור.** אורי' דלא אינטריך למידרש מלו אלא לר' יוסי הגלילי דאית ליה חמץ מותר בהנאה^ה דלחנן תנאי דאסרי חמץ בהנאה נפקא לן מונתן לכהן את הקודש דבר הראוי להיות קודש או מתתן למזבח שאין ליתן אלא מידי דשרי בהנאה לכל הפחות דשייכא דיה נמינה ולכן משמע ליה למידרש מתתן לו דבר הראוי לאכילה ולא דבר שאין ראוי אלא לאורו והיינו

תרומה טמאה דלא חזיא אלא לאורו דאסור הנאה מתתן נפקא ואס תאמר ובעל הגמרא דבעי מנתי מילי והא הכי תנאי דהן צרייתא דהפריש חמץ תרומה ד"ה אינה קדושה כיון דסבירא להו דאסור בהנאה דבר פשוט הוא דאין קדוש ומאי קבעי ליה י' לומר דפשיטא ליה לגמרא דלא אינטריך למימני בבביתא ד"ה אלא לרבי יוסי הגלילי דמאס דהן דאסרי בהנאה לא אינטריך למימני ולהכי בעי מנתי מילי לרבי יוסי הגלילי נמי רב נחמן גופיה דמפרש לו ולא לאורו קאמר מה"מ לפי שהיה פשוט לו דלליצא דכ"ה קתני הכי וכה"ג איכא בכמה דוכתיא: **אמר**

תרומה טמאה דלא חזיא אלא לאורו דאסור הנאה מתתן נפקא ואס תאמר ובעל הגמרא דבעי מנתי מילי והא הכי תנאי דהן צרייתא דהפריש חמץ תרומה ד"ה אינה קדושה כיון דסבירא להו דאסור בהנאה דבר פשוט הוא דאין קדוש ומאי קבעי ליה י' לומר דפשיטא ליה לגמרא דלא אינטריך למימני בבביתא ד"ה אלא לרבי יוסי הגלילי דמאס דהן דאסרי בהנאה לא אינטריך למימני ולהכי בעי מנתי מילי לרבי יוסי הגלילי נמי רב נחמן גופיה דמפרש לו ולא לאורו קאמר מה"מ לפי שהיה פשוט לו דלליצא דכ"ה קתני הכי וכה"ג איכא בכמה דוכתיא: **אמר**

צו א מיי פ"ה מהל'
מעילה הלכה ג:
צו ב מיי פ"ה מהל'
תרומות הלכה ח:

מוסף תוספות
א. ואפי' דאיכא מ"ד
התם דון מינה ומינה מ"מ
הכי פריך הכא כ"כ
בפשיטות דקאמר שדא
ביה נרגא. מוס' שאק.
ב. דאבא שאל. מוס'
א. [ו]נתבבין לזה
השאלה. אף שחשב שהוא
תלוש. מ"ה. [ו]לא
היי פלאכת מחשבת. מוס'
הלא"ש.

רבינו הנהל
ולא אשכחן מאן דאמר
הויד במעילה במיתה אלא
ר' דתניא הויד במעילה
ר' אומר במיתה וחכמים
אומרים באזהרה, ואמרין
מאי טעמא דרבי גמר חטא
חטא מתרומה, מה תרומה
במיתה דכתיב ומתו זו
כי יחללוהו, אף מעילה
במיתה, ומינה מה תרומה
בבית חייב פחות מכות
פטור אף מעילה כך.
ואסיקנא דדארי רב פפא
דאמר אבא שאל בעי
דמורי כות וטובה פרוטה
הדר ביה. מ' בריה דרבנא
אמר (לא) הכי קתני, לא אס
אמרת בשאר מנות שכן
לא עשה בהן שאין מתכוין
במתכוין, שאם נתכוין
לחתוך את החלוקה (בשרה)
וחתך את המחזור פטור,
תאמר במעילה שאם
נתכוין להתחמם בגזי
חולין ונתחמם בגזי עולה
שמעל, רב נחמן בר יצחק
אמר שאם נתכוין להגביה
החלוקה וחתך המחזור
פטור, תאמר במעילה
שאם נתכוין להושיע ידו
להבית ליטול חפץ וסך
הקודש (תלמוד) [קדש]
שמעל, בדי' במפרשי
תרומה והחמיצה אבל
הפריש חמץ תרומה דבי
הכל אינה קדושה, דאין
ראשית דגן תתן לו,
כלומר תתן לו תרומה
מה שראוי לו לאכילה
ולא לאורו מה שאין ראוי
לו, ואפי' שראוי לאורו,
בעינן לו משום, ומתבבין
דמתן בתרומות פ"ב אין
תורמין מן הטמא על
הטהור ואם תרם בשוגג
תרומתו תרומה, ואמאי
והא אינה ראיה לו.
ופריקין שאני הכא דהיתה
לה שעת הכושר קודם
שחטמא, אבל הא דתניא
הפריש חמץ תרומה בפסח
דבריו הכל אינה קדושה,
כגון שהוכשרו החטים
והחמיצו וזון מחובבין
קודם קצירתן שלא היתה
להם שעת הכושר כלל.
ואמרין מכלל דאי היתה
לה שעת הכושר, כגון
החמיצה אחר תלישה
הכי נמי דקדשה, אמר
ליה רב נחמן בר יצחק
אין חייב נמי בבזירת עירין
פתגמא ובבזירת קדושין
שאלתא וכך מורין בבי
מדרשא כותאי.

א) כסנהדרין [פג]. פד.
ב) קדושין מז: כסנהדרין
פד. ובצמח מה. תרומה ג.
מעילה יח: א. שבת כה:
ד) מנחות כה: תרומות פ"ב
מ"ב יבמות פט, (ס) וכן
הטמא על הטהור כ"ל,
ו) נומאמר קדושין כ"ל,
ז) ויקרא ה, (ח) ויקרא
כב, (ט) [דף לב: א.] ויצלה
יג: א. (י) ויקרא ד,
ט) וכריתות יט, (ח) ופי'
מוס' כלה למ. ד"ה וא"ר
יומין יומא עו. ד"ה הי
ד"ה עניין ב"מ כה. ד"ה
ומנה ב"ב כב: ד"ה ומה
ובכורות טז. מוס' ד"ה הי
ובכור. ד"ה פשיטא,

תורה אור השלם
1. ראשית דגןך וראשית
ויקראך וראשית
צאנך תתן לו:
דברים יח
2. בגורת עירין פתגמא
ותאמר קדושין שאלתא
עד דברת די יקדשן חזיא
די שלטא עקאה במלכות
אנשא ולמן די יקבא
יתבנה וישפול אנשין די
עלה:
דניאל יד יד

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ומכשמו וכו'
הוהיר דכתיב וכל זו לא
יכל: (ב) ד"ה מר כתיב
כו' כשגג כשאר מתכוין:

גליון הש"ס
תוס' ד"ה תתן לו. דהתנן
תנאי דאסרי חמץ בהנאה.
י' לענין דלחלוקה לא
נריך קדא כלל דהא אין
יכול לקרות שם תרומה
דאסורי הנא' לאו דריש
הוי כדלמרינן צ' דברים
עשאו הכתוב כו' ופי'
כריתות דף כ"ה א':

מוסף רש"י
הויד במעילה. נהנה
מן הקדש ששזי זו
מעילה נמולד (כסנהדרין
פג). במיתה. גמרי
פטור (בכריתות כב). מיד
חטא חטא מתרומה.
לכוד דברים הו' למורה
מתרומה משכנת מעילה
(יח: כתיב הכא ונטולת
בשגגה מקדשי ה' ונחביו
בתרומה כאוולת בשוגג
ולא יסאו עליו חטא
(קדושין כב). תתן לו
ולא לאורו. מתן לו
דבר הראוי לו לאכיל' ולא
לחם לאורו להסיר (שבת
כה). בשוגג בתרומה
תרומה. לאמרין כמה
דוכתי' ולא פשיטא
חטא דכריתות את חלב,
אס אינו קדוש משאיות
חטא חטא מכלל לחסוד מן
הכטה על היפה שמרומתו
תרומה (מנחות כה).